



14.09.2026

Em002-5 Promemoria LMeCA e OSS

Versione 2.0-b9008fb

Indice

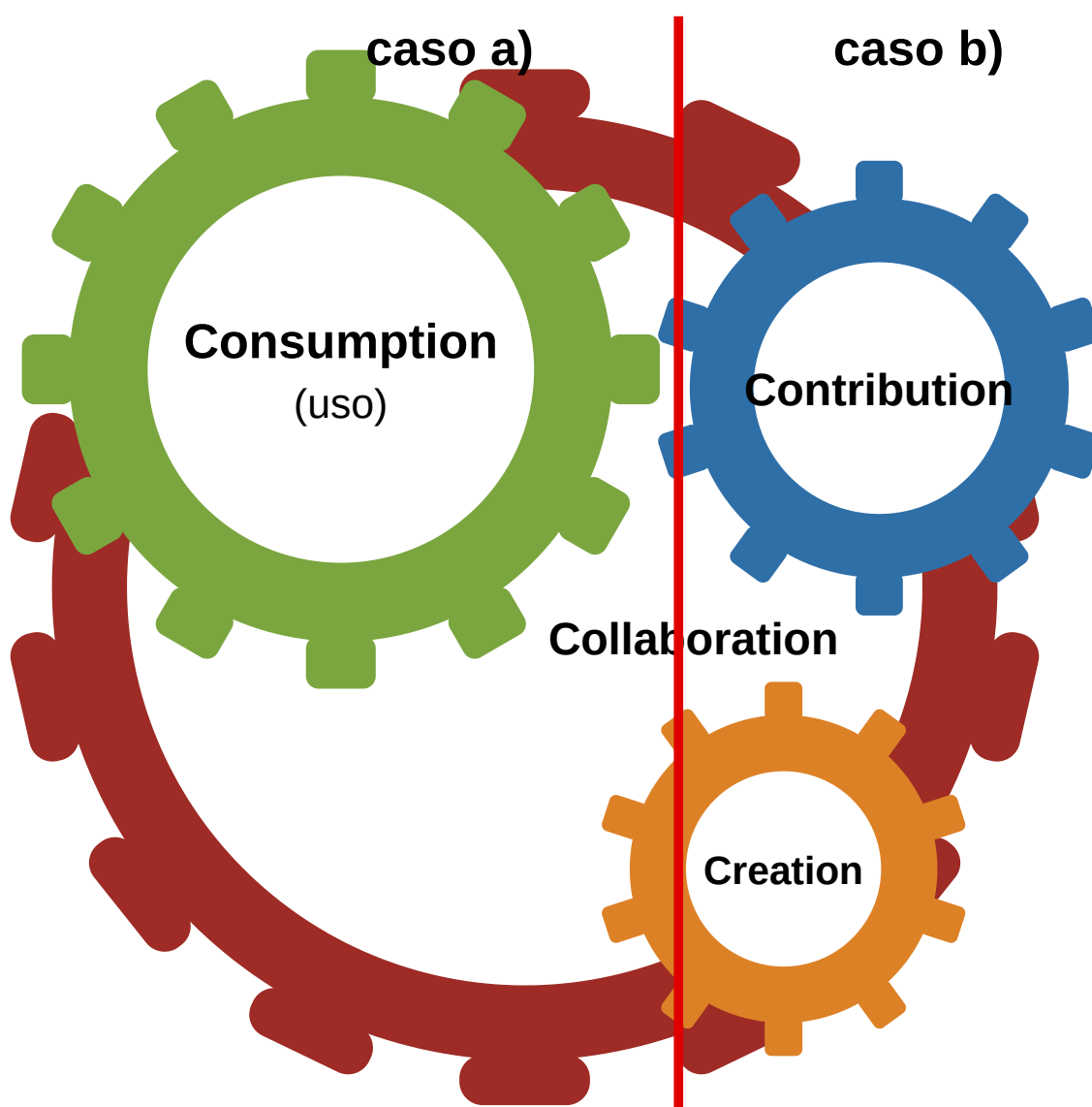
1. Promemoria: applicazione dell'OSS articolo 9 LMeCA	2
2. Domande introduttive:	3
2.1. a) Acquisto e utilizzo di software standard	3
2.2. b) Creazione o ulteriore sviluppo di software	3
2.3. Sotto quale licenza open source avviene la pubblicazione?	3
2.4. Dove e come devono essere pubblicati il software e i relativi artefatti?	3
2.5. Occorre costituire una community OSS?	3
3. Panoramica degli strumenti e delle risorse	4
4. Gruppi target dei diversi strumenti OSS	5

IMPORTANTE

Il presente documento è una bozza in continua evoluzione e fa parte degli strumenti destinati a sostenere l'Amministrazione federale nella pubblicazione di codice open source. Per maggiori informazioni si veda il [README](#) principale.

1. Promemoria: applicazione dell'OSS articolo 9 LMeCA

La nuova [legge federale sull'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità \(LMeCA\)](#) è entrata in vigore il 1° gennaio 2024. Essa obbliga le autorità federali a pubblicare il codice sorgente del software che sviluppano o fanno sviluppare. Sono previste eccezioni se diritti di terzi o motivi rilevanti per la sicurezza escludono o limitano la pubblicazione.



Il presente documento si rivolge ai capiprogetto e alle altre persone responsabili dell'acquisto di software.

2. Domande introduttive:

L'autorità federale acquista o utilizza software standard senza adattamenti? In caso affermativo, vedi a)

oppure

Un'applicazione o un componente software deve essere sviluppato appositamente per la Confederazione (software su misura = make)? In caso affermativo, vedi b)

2.1. a) Acquisto e utilizzo di software standard

Se la Confederazione acquista software senza adattamenti, l'articolo 9 LMeCA non si applica. Ogni autorità federale decide liberamente se acquistare e utilizzare software open source o altro software. Un supporto per l'acquisto di software è disponibile sul sito dell'[Ufficio federale delle costruzioni e della logistica \(UFCL\)](#) e nel [promemoria sull'acquisto di software e l'art. 9 LMeCA del CCAP](#). Se necessario, può essere consultato anche il documento [Em002-7 Aspetti strategici degli acquisti e OSS](#).

2.2. b) Creazione o ulteriore sviluppo di software

Se un'autorità federale sviluppa software autonomamente o tramite terzi, si applica l'OSS articolo 9 LMeCA. Ciò vale anche per il software ulteriormente sviluppato nell'ambito di un contributo a progetti OSS esistenti. Si può rinunciare alla pubblicazione del codice sorgente soltanto in relazione a diritti di terzi o per motivi rilevanti per la sicurezza. Vi preghiamo di compilare la [lista di controllo Em002-2.1 Valutazione preliminare OSS](#).

NOTA Questa lista di controllo serve anche a motivare perché un software non debba essere pubblicato. È quindi opportuno consultarla il prima possibile nel progetto. La guida [Em002-2](#) descrive l'intero processo.

Ulteriori questioni da chiarire sono:

2.3. Sotto quale licenza open source avviene la pubblicazione?

Occorre rispondere alla domanda di fondo se il software venga pubblicato sotto una licenza copyleft (in tal caso l'AGPL V3 è per esempio una buona scelta) oppure in modo permissivo (per esempio sotto licenza MIT). Per la scelta della licenza, la [Em002-3 Guida alle licenze OSS](#) fornisce informazioni dettagliate. Vi preghiamo di compilare la [lista di controllo Em002-2.2 Analisi e preparazione OSS](#).

NOTA Idealmente la compilazione spetta alla direzione (tecnica) del progetto o all'architetto informatico.

2.4. Dove e come devono essere pubblicati il software e i relativi artefatti?

Vi preghiamo di compilare la [lista di controllo Em002-2.3 Rilascio e pubblicazione OSS](#).

NOTA Si tratta di una rilevazione complessiva di dove e come il software viene pubblicato. Può essere necessario coinvolgere altre organizzazioni.

2.5. Occorre costituire una community OSS?

La [Em002-4 Guida alle community OSS](#) descrive i vantaggi e i compiti legati alla costituzione di una community OSS sulla base di un concetto.

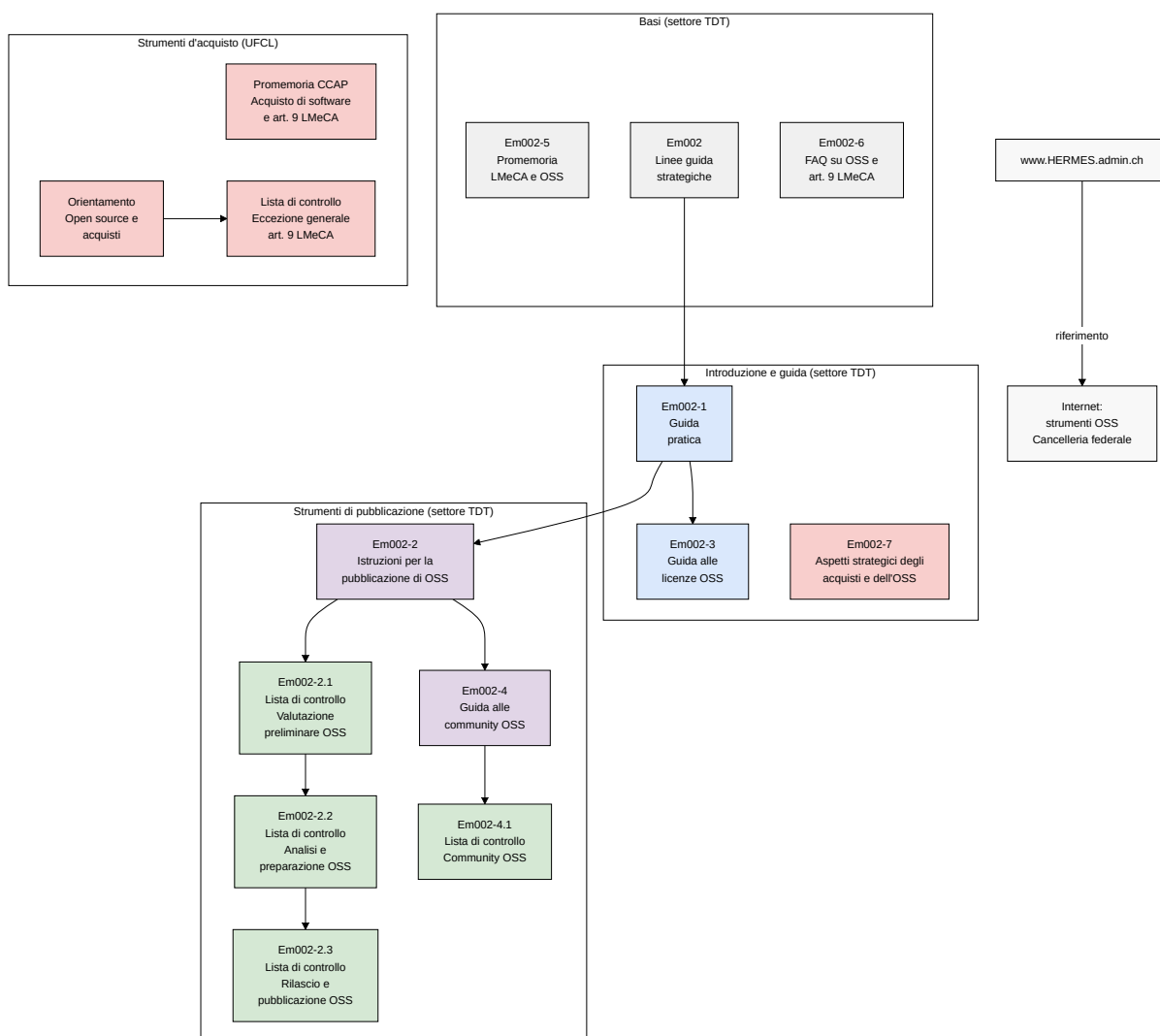
In caso affermativo: compilate la [lista di controllo Em002-4.1 Community OSS](#), che fornisce indicazioni sul tipo e sulla piattaforma desiderati per la community.

NOTA Il team di progetto dispone qui di ampio margine di manovra riguardo alla costituzione e al tipo di community. Può essere necessario coinvolgere altri servizi.

Rispondete a queste domande e verificate regolarmente (circa una volta all'anno) se sono intervenuti cambiamenti sostanziali.

Ogni autorità federale (p. es. ufficio, unità amministrativa) che sviluppa o fa sviluppare software è responsabile in modo autonomo dell'intero processo di pubblicazione.

3. Panoramica degli strumenti e delle risorse



Per gli acquisti l'UFCL mette inoltre a disposizione le condizioni generali, la registrazione dei bandi di concorso, le diapositive di avvio dei bandi di concorso e i modelli per i progetti d'acquisto.

Gli strumenti e le risorse sono disponibili sul sito della Cancelleria federale alla pagina [strumenti OSS](#). Sono inoltre [pubblicati in inglese su GitHub](#), dove potete fornire direttamente un riscontro. Il catalogo OSS (opensource.admin.ch) offre una panoramica del software pubblicato dalle autorità federali. Per domande rivolgetevi a: opensource@bk.admin.ch.

4. Gruppi target dei diversi strumenti OSS

Gli strumenti e le risorse OSS si rivolgono a gruppi target diversi. La tabella seguente raccomanda quali documenti sono rilevanti per quale gruppo target.

Tabella 1. Strumenti e risorse OSS per gruppo target

Documento \ Gruppo target	Direzione	Direzione informatica (a)	ISBO / DSBO (a)	Application Manager	Direzione di progetto	Servizio giuridico	Acquisti	Sviluppo	Comunicazione
Em002 Linee guida strategiche	X 3,4,5	X 2-5 Allegati B, C	X 2-5 Allegati B, C		(X) 5 Allegato B				(X)
Em002-1 Guida pratica	X	X	X	X	X				
Em002-2 Istruzioni per la pubblicazione di OSS		(X) 1,3,5	X 1,3 5	(X) 1,3,5	(X) 3,5			X 1-5	
Em002-2.1 Lista di controllo Valutazione preliminare OSS		(X) (c)	X (b), (c)	X (b)	X (b)				
Em002-2.2 Lista di controllo Analisi e preparazione OSS			X (c)	X (c)	X (c)			X (b)	
Em002-2.3 Lista di controllo Rilascio e pubblicazione OSS			X (c)	X (c)				X (b)	X (d)

Documento \ Gruppo target	Direzione	Direzione informatica (a)	ISBO / DSBO (a)	Application Manager	Direzione di progetto	Servizio giuridico	Acquisti	Sviluppo	Comunicazione
Em002-3 Guida alle licenze OSS		(X)	(X)			X	(X) 8	(X)	
Em002-4 Guida alle community OSS	(X) 3	X 3,5	X 4,5	X				(X)	X
Em002-4.1 Lista di controllo Community OSS		(X) (c)	(X) (c)	(X) (d)	X (b)	(X) (d)			(X) (d)
Em002-5 Promemoria Strumenti OSS (e)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Em002-6 FAQ sull'OSS (e)	(X)	(X)	(X)	X		X	(X)	(X)	(X)
Em002-7 Aspetti strategici degli acquisti e OSS		(X)	(X)		(X)	X	X		
Promemoria CCAP	X	X	X	X	(X)	X	X		

Documento \ Gruppo target	Direzione	Direzione informatica (a)	ISBO / DSBO (a)	Application Manager	Direzione di progetto	Servizio giuridico	Acquisti	Sviluppo	Comunicazione
Direttive UFCL				(X)	(X)		X		
Lista di controllo UFCL per eccezione forfettaria		(X)		(X)	(X)		X		

Legenda:

- X — gruppo target, (X) — in caso di interesse/necessità, almeno il riassunto per la direzione
- (a) persona responsabile dell'art. 9 LMeCA nell'UO. Può essere la direzione informatica o una persona delegata
- (b) compilare
- (c) approvare
- (d) consultare
- (e) principalmente a scopo informativo e di consultazione
- Grassetto = proposta del servizio responsabile in un'UO (può essere disciplinato diversamente)
- Cifre e lettere maiuscole: capitoli e allegati determinanti. Se non ne sono indicati, è rilevante l'intero documento.
- Responsabilità dei documenti: CaF/TDT per i documenti Em002, CCAP e UFCL per le ultime tre righe